



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

Despacho nº 71/2024/SEE - DILIC

À Senhora **Danielle Vanuscka B. A. Maia**
Técnica em Licitações/Agente de Contratação

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Despacho nº 1289/2024/SEE-DICL (SEI nº 0013576439), o qual solicita análise e manifestação jurídica acerca da viabilidade do prosseguimento do feito, sirvo-me do presente para expor o que segue:

1. De início, é importante destacar que compete a CONJUR/DILIC prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, **não lhe imiscuindo de adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade prática dos atos administrativos, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.**

2. Além disso, entende-se que as manifestações da CONJUR/DILIC são de natureza opinativas e, portanto, não são vinculantes para o Gestor Público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa da exposta neste parecer.

3. Percebe-se nos autos, a apreciação e manifestação jurídica desta CONJUR/DILIC por meio do PARECER Nº 658/2024/SEE-DILIC/SEE-DEAJ, datado de 02/09/2024 (SEI nº 0012288284), com a seguinte conclusão:

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, manifesta-se esta CONJUR/DILIC pela regularidade jurídica e, consequentemente, opina-se pela possibilidade da contratação direta, por meio de inexigibilidade, com fundamento no art. 74, III, "c" e "f" da Lei nº 14.133/2021, **devendo ser cumpridas as formalidades legais descritas no letra "b", "c" e "d" da fundamentação deste parecer**, ressalvados o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta CONJUR/DILIC.

Para a regularidade da contratação de inexigibilidade de licitação se faz necessária a adoção e comprovação dos documentos necessários para comprovar a habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa contratada, nos moldes dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

Recomenda-se o encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado - PGE/AC, para análise e emissão de parecer.

Os documentos anteriores a este parecer são de inteira responsabilidade daqueles que os

produziram.
É o parecer.
À consideração superior.

[Parecer datado e assinado eletronicamente]

Gerberson Amazonas Tussolini

Consultoria Jurídica

Divisão Jurídica de Licitações e Contratos

Portaria nº 59/2023 - OAB/AC nº 3.663

4. Consta, ainda, nos autos o PARECER PGE.ATTUS Nº 361/2024, datado de 16/11/2024, da lavra do Dr. Lucas Grangeiro Bonifácio (SEI nº 0013418035), que assim concluiu:

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a documentação carreada aos autos e sem prejuízo da leitura do inteiro teor do presente Parecer, manifesta-se esta Especializada, em princípio, pela **possibilidade condicionada de prosseguimento do processo de contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021.**

Deve a SEE analisar a aquisição indireta dos insumos indicados nos autos, a exemplo de bolas, tablets e fardamento, de forma a eventualmente caracterizar sua imprescindibilidade para a prestação do serviço indicado, utilizando-se, ainda, dos balizadores constantes no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021. Caso a SEE não vislumbre tal elo etiológico, deve expurgar tais insumos da contratação.

Ressalta-se que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações da presente manifestação.

É o Parecer, que submeto à apreciação superior.

Rio Branco-AC, 16 de novembro de 2024.

Lucas Grangeiro Bonifácio

Procurador do Estado do Acre Chefe da Procuradoria Administrativa

5. Por fim, o Despacho de Aprovação, datado de 27/11/2024, da lavra da Dra. Janete Melo D'Albuquerque Lima de Melo (SEI nº 0013418051):

Ademais, **reforça-se a recomendação ora esboçada no Parecer fls. 1/23 (ID 10082)** de modo a se fazer constar justificativa/comprovação da necessidade de que os insumos (aquisição de materiais e equipamentos (bolas, redes de basquete/vôlei, cones etc.) materiais para avaliação de alunos (tablets, trenas, colchonetes, fitas etc.) uniformes e brindes) sejam fornecidos pela mesma empresa responsável pela prestação dos serviços. Isto é, a caracterizar que tal abordagem de centralização assegure maior alinhamento entre as etapas dos processos ora pretendidos pela consulente. Isso porque, não havendo esse elo, os insumos serão passíveis de competição.

Desse modo, a análise realizada pelo Procurador-Chefe abrange os aspectos da consulta formulada e se encontra de acordo com a legislação atinente à matéria, razão pela qual **APROVO o Parecer de fls. 1/23 (ID 10082)** por seus próprios fundamentos **com os acréscimos delineados na presente manifestação.**

Encaminhem-se os autos a Secretaria de Estado de Educação e Cultura- SEE para a adoção das providências pertinentes.

Rio Branco, 27 de novembro de 2024.

Janete Melo d'Albuquerque Lima de Melo

Procuradora-Geral do Estado

Decreto nº 4.415-P, de 12 de julho de 2023

6. Em cumprimento às recomendações do PARECER PGE.ATTUS Nº 361/2024 foi juntado aos autos a JUSTIFICATIVA Nº 45/2024/SEE-DDE, datada de 09/12/2024 (SEI nº 0013514594), no seguinte sentido:

IV. Eficiência e Vantajosidade

A contratação da Metodologia do Programa DNA é integrada em todas as suas etapas e fundamentos e apresenta os seguintes benefícios:

- Redução de custos administrativos: A gestão centralizada otimiza recursos humanos e materiais, reduzindo riscos de conflitos contratuais.
- Economia de escala: A integração de serviços e materiais em um único contrato evita duplicidades e gera ganhos substanciais de escala.
- Transparência: Procedimentos de cotação documentados garantem competitividade e economicidade na aquisição de materiais.

[...]

VI. Conclusão

Com base nos fundamentos apresentados, reforça-se a necessidade da contratação direta do Instituto IDECACE, nos termos propostos, para a execução do Programa DNA do Brasil.

Outrossim, há de se reconhecer a fusão integrante da metodologia em si que agrega os serviços especializados e a utilização dos materiais, equipamentos e identificação visual como partes de um todo multifacetado que se amolda na implementação do programa em cada uma de suas etapas, sendo um complexo crucial para garantir a eficiência e a eficácia do projeto, alinhando-se aos princípios da economicidade, vantajosidade e interesse público previstos na legislação vigente.

Solicita-se, portanto, a aprovação da presente justificativa para prosseguimento do processo.

À consideração superior.

JOSÉ EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR

Chefe da Divisão de Desporto Estudantil - SEE

DECRETO Nº 7.821-P, DE 28 DE AGOSTO DE 2024

7. Desta maneira, diante da juntada do referido documento nos autos, é o bastante a análise técnica-administrativa quanto à viabilidade da aquisição indireta dos insumos no processo de contratação cujo objeto é a prestação de serviços voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.

8. Sendo assim, recomenda-se o prosseguimento do feito com as cautelas de praxe.

Atenciosamente,

[Despacho datado e assinado eletronicamente]

Gerberson Amazonas Tussolini

Consultoria Jurídica

Divisão Jurídica de Licitação e Contratos

Portaria nº 59/2023 - OAB/AC nº 3.663



Documento assinado eletronicamente por **GERBERSON AMAZONAS TUSSOLINI**, Chefe de Divisão, em 11/12/2024, às 09:23, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0013600622** e o código CRC **2E569E9B**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0013600622